



P U T U S A N

No. 103 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HOTMAN SIADARI ;
tempat lahir : Prapat ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 12 Agustus 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Simarjarunjung No. 2 Kelurahan Karo,
Kecamatan Siantar Marihat, Pematang
Siantar ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa HOTMAN SIADARI pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2008 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Simarjarunjung No.2 Kel. Karo Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH yang merupakan isteri dari Terdakwa sedang memasak di dapur sedangkan Terdakwa sedang memberi makan anak mereka dan selesai memberi makan, Terdakwa hendak memberi susu yang sudah disiapkan penjaga/pengasuh anak mereka sebelumnya, akan tetapi susu tersebut terasa dingin, mengira susu tersebut dibuat dengan air dingin timbul emosi Terdakwa lalu mengatakan "Oh Naritikon" (Oh yang gila ini), mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban MARTINA GORETTI Br SILALAH merasa tersinggung dan menjawab dengan mengatakan "Te on" (Taik= Kotoran), kemudian Terdakwa mengatakan lagi "So na tu ho hudokkon, tu san do" (bukan kau yang ku bilang, dia nya) sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya diarahkan ke penjaga anak mereka, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan melemparkan kain tersebut kepada saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I dan pergi mengambil handuk lalu ke kamar mandi, selanjutnya saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I menggendong anak mereka sambil berkata “betul lah kau keturunan abang-abangmu pun suka memukul isterinya”, mendengar perkataan saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I, Terdakwa langsung mendatangi saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I dan memukul/menumbuk bagian kepala saksi sebanyak tiga kali, yaitu sebelah kiri, sebelah kanan, serta tengah dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa menunjang paha sebelah kiri dan kanan saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I, sehingga saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I tidak tahan dan merasa kesakitan lalu melepaskan anak mereka dari gendongan dan berlari keluar rumah meminta tolong sambil menangis ke rumah tetangga dengan mengatakan “Mak Ekel.... Mak Ekel.... tolong aku mau dimatikan”, lalu tetangga saksi Mak Ekel mengatakan pada saksi korban “ya udalah kak jangan nangis” dan tidak berapa lama keluar pengasuh anak mereka dan memeluk saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I selanjutnya tidak berapa lama saksi korban masuk kembali ke dalam rumah untuk menggendong anaknya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HOTMAN SIADARI pada hari Jum’at tanggal 19 Desember 2008 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Simarjarunjung No.2 Kel. Karo Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap isterinya yang bernama saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I yang merupakan isteri dari Terdakwa sedang memasak di dapur sedangkan Terdakwa sedang memberi makan anak mereka dan selesai memberi makan, Terdakwa hendak memberi susu yang sudah disiapkan penjaga/pengasuh anak mereka sebelumnya, akan tetapi susu tersebut terasa dingin, mengira susu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dengan air dingin timbul emosi Terdakwa lalu mengatakan "Oh Naritikon" (Oh yang gila ini), mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban MARTINA GORETTI Br SILALAH I merasa tersinggung dan menjawab dengan mengatakan "Te on" (Taik= Kotoran), kemudian Terdakwa mengatakan lagi "So na tu ho hudokkon, tu san do" (bukan kau yang ku bilang, dia nya) sambil mulutnya diarahkan ke penjaga anak mereka, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan melemparkan kain tersebut kepada saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I dan pergi mengambil handuk lalu ke kamar mandi, selanjutnya saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I menggendong anak mereka sambil berkata "betul lah kau keturunan abang-abangmu pun suka memukul isterinya", mendengar perkataan saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I, Terdakwa langsung mendatangi saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I dan memukul/menumbuk bagian kepala saksi sebanyak tiga kali, yaitu sebelah kiri, sebelah kanan, serta tengah dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa menunjang paha sebelah kiri dan kanan saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I, sehingga saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I tidak tahan dan merasa kesakitan lalu melepaskan anak mereka dari gendongan dan berlari keluar rumah meminta tolong sambil menangis ke rumah tetangga dengan mengatakan "Mak Ekel.... Mak Ekel.... tolong aku mau dimatikan", lalu tetangga saksi Mak Ekel mengatakan pada saksi korban "ya udahlah kak jangan nangis" dan tidak berapa lama keluar pengasuh anak mereka dan memeluk saksi MARTINA GORETTI Br SILALAH I selanjutnya tidak berapa lama saksi korban masuk kembali ke dalam rumah untuk menggendong anaknya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 29 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SIADARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencarian atau Kegiatan Sehari-hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Subsidiar.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOTMAN SIADARI dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 90/PID.B/2009/PN.PMS. tanggal 13 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama HOTMAN SIADARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa HOTMAN SIADARI dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama HOTMAN SIADARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HOTMAN SIADARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/Pid/2009/PT.Mdn tanggal 21 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 90/PID.B/2009/PN.PMS tanggal 13 Mei 2009, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Hotman Siadari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alles Rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/KS/Akta.Pid/2009/PN.Pms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2009, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2009 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2009, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara tersebut dan juga tidak membuktikan semua unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa. Seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang meliputi perkara tersebut dan membuktikan semua unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa maka seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut putusan (*Onslag Van Recht Vervolging*), karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan benar pada saat kejadian tanggal 19 Desember 2008 Terdakwa sangat merasa emosi karena susu yang diminumkan kepada anaknya sudah dingin, dan melempar celana jeans anaknya kepada korban hingga korban berlari keluar sambil menangis meminta tolong;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor : 473/Pid/2009/PT.MDN tanggal 21 Juli 2009 telah salah melakukan / menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa unsur melakukan kekerasan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap saksi korban MARTINA GORETTI Br SILALAH (yang merupakan isteri sah dari Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur tersebut hanya dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang meliputi perkara tersebut, seperti keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu keterangan saksi korban MARTINA GORETTI Br SILALAH yang mengatakan bahwa pada saat kejadian tanggal 19 Desember 2008, Terdakwa emosi karena mengira air susu yang diberikan kepada anak saksi susu yang dibuat dengan air dingin, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melempar saksi korban dengan kain lap ke arah wajah saksi korban, dan perbuatan Terdakwa tidak berhenti di situ saja, selanjutnya Terdakwa juga memukul/meninju kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menunjang bagian paha sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali, sehingga korban merasa kesakitan dan berlari keluar rumah, sambil berteriak minta tolong, dan pada saat itu saksi korban tidak langsung melapor ke polisi. Karena masih menunggu kata maaf dari Terdakwa akan tetapi sampai 4 (empat) hari, Terdakwa tidak menyatakan maaf sehingga korban melaporkan ke polisi. Keterangan saksi korban ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi HELIDA SIMANJUNTAK yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, menyatakan bahwa ia adalah pengasuh anak saksi dan Terdakwa, dan pada saat kejadian saksi melihat sendiri karena saksi sedang mencuci piring di dapur, yang mana saksi mendengar antara saksi korban dengan Terdakwa bertengkar masalah susu yang akan diberikan kepada anak mereka adalah susu dingin, dan selanjutnya Terdakwa melempar saksi dengan kain lap, dan karena pertengkaran masih berlanjut, Terdakwa selanjutnya bertambah emosi dan memukul (meninju) kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga menendang bagian paha saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, akibatnya saksi korban merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Demikian juga dengan keterangan saksi LUSIANA Als. MAK EKEL yang merupakan tetangga saksi korban, dalam BAP-nya menerangkan bahwa saat itu saksi sedang menonton televisi dan mendengar suara jeritan saksi korban meminta tolong, lalu saksi keluar dari rumah dan melihat saksi korban menangis dan tidak lama pengasuh anak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga keluar lalu memeluk saksi korban sambil bertangis-tangisan dan saksi mendekati saksi korban sambil menghibur saksi korban dan mengatakan “sabarlah da”;

- Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, yang menyatakan tidak ada memukul saksi korban, dan hanya melempar saksi korban dengan celana jeans anak Terdakwa, dan menyatakan dalam perkara ini tidak ada Visum Et Repertum, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu Terdakwa sangat emosi dan saksi korban menangis meminta pertolongan keluar rumah, dengan demikian adalah hal yang wajar kalau Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena emosi, dan kalau hanya melempar dengan celana jeans tidak mungkin saksi korban sampai berteriak minta pertolongan. Dengan demikian jelas terdapat fakta Hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, meskipun dalam hal ini tidak ada Visum Et Repertum, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada, dan Visum Et Repertum tidak ada dikarenakan saksi melaporkan perkara ini setelah 4 (empat) hari, yang mana bekas luka memar sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak membuktikan semua unsur delik yang didakwakan yaitu unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Primair yang mana pada Pasal tersebut salah satu unsurnya yaitu : “perbuatan tersebut dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MARTINA GORETTI Br SILALAH yang merupakan isteri sah dari Terdakwa, dengan demikian meskipun kekerasan fisik tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tetap merupakan suatu delik yang dapat dihukum sesuai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Berdasarkan uraian di atas, kami menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa HOTMAN SIADARI, yang menyatakan bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik tidak terpenuhi, banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di dalam surat dakwaan kami dan surat tuntutan kami yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan Hukum pembuktian oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah ternyata perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT telah terpenuhi bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/Pid/2009/PT.Mdn tanggal 21 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti isterinya, yang seharusnya dilindunginya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang guru yang tenaga dan pikirannya sangat diperlukan oleh murid-muridnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
473/Pid/2009/PT.Mdn tanggal 21 Juli 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SIADARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa HOTMAN SIADARI dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SIADARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HOTMAN SIADARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Februari 2011** oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 103 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)